EXP. N° 19-2022-JMFC-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE : **CONSORCIO ARES**

DEMANDADO : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO**

RESOLUCIÓN N° 25

Ayacucho, 28 de junio de 2024.

(i) Escrito de fecha 6 de junio de 2024 presentado por el CONSORCIO ARES (en adelante EL CONTRATISTA), con sumilla: "PRESENTAMOS RECURSO DE INTERPRETACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL".

(ii) Escrito presentado el 26 de junio de 2024 por la abogada de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO (en adelante, LA ENTIDAD), con sumilla "ABSUELVO TRASLADO".

CONSIDERANDO:

1. Mediante Resolución N° 23, de fecha 30 de Mayo de 2024, se emitió laudo arbitral, siendo debidamente notificado a las partes en la misma fecha.

2. Mediante escrito de vistos (i) el CONTRATISTA solicitó al Árbitro Único la interpretación del laudo arbitral.

3. Mediante Resolución N° 24, el Árbitro Único puso la solicitud en conocimiento de la ENTIDAD por el plazo de diez (10) días para que proceda a absolverla.

4. Es así que mediante escrito de Vistos (ii), la ENTIDAD absolvió la solicitud.

5. Por tanto, el ÁRBITRO ÚNICO procede a resolver la solicitud de interpretación.

POSICIÓN DEL CONTRATISTA.

6. Señala el CONTRATISTA que no está de acuerdo con lo resuelto, que carece de motivación el laudo arbitral y recurrirá a las instancias respectivas para hacer valer

su derecho y se declare la anulación del laudo arbitral; sin perjuicio de ello, interpone recurso de interpretación del laudo arbitral; que debe interpretarse con mayor motivación y sustento el laudo arbitral, motivando la decisión respecto a lo resuelto en la tercera y cuarta pretensión principal para no verse vulnerado su derecho en el presente arbitraje.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD.

7. Se puede advertir del pedido de integración del demandante, sus argumentos no están referidos a integrar aspectos relacionados a las controversias sino a cuestionar la motivación del laudo, la cual es clara y se sustenta en los documentos presentados durante el proceso por ambas partes.

PRONUNCIAMIENTO DEL ARBITRO ÚNICO.

8. De conformidad con lo establecido por el literal b) del numeral 1 del artículo 56 del Reglamento de Arbitraje del Centro Arbitral, concordante con el numeral 3 del artículo 58 de la norma que regula el Arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071, el pedido de interpretación de laudo se interpone dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del laudo.

9. Como aspecto preliminar, este Árbitro Único deja establecido que la solicitud de interpretación de laudo ha sido presentada dentro del plazo previsto en el dispositivo reglamentario a que se contrae el numeral anterior.

10. En aplicación del citado artículo 56 del Reglamento de Arbitraje, la interpretación de laudo arbitral tiene por finalidad aclarar aquellos aspectos de la parte resolutiva que aparezcan imprecisos, dudosos u oscuros, o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.

11. En ese sentido, lo único que procede a interpretar, es la parte decisoria de un laudo y solo como excepción, la parte considerativa, en cuanto ésta pudiera influir en la claridad de lo ordenado en la parte resolutiva.

12. Siendo ello así a través de una solicitud de interpretación, no se podrá pedir la alteración del contenido o fundamentos de la decisión del Árbitro Único, pues en

ese supuesto, se estaría concediendo a la interpretación, una naturaleza claramente impugnatoria que es propia del recurso de apelación.

13. Atendiendo a lo señalado previamente, cualquier solicitud de interpretación que esté referida a los fundamentos, a la evaluación de las pruebas, o al razonamiento expresado por el árbitro en el laudo, en la medida que encubre en realidad un cuestionamiento al fondo de lo decidido -naturaleza análoga a la de una pretensión impugnatoria- deberá ser necesariamente declarada improcedente.

14. Es pertinente además tener en consideración cual es la utilidad de una solicitud de interpretación de Laudo, la misma que consiste en facilitar su correcta ejecución. Es por ello por lo que solo puede aclararse su parte decisoria o aquella que influya en ella respecto a los alcances de su ejecución.

15. La doctrina arbitral es clara respecto a los alcances en relación de la interpretación de laudo cuando señala lo siguiente:

> "(...) la interpretación tiene por objeto solicitar al Árbitro Único que aclare aquellos extremos de la parte resolutiva del laudo que resulten oscuros o que resulten dudosos, o aquellos eslabones de la cadena de razonamiento del árbitro que, por ser oscuros o dudosos, tengan un impacto determinante en lo resolutivo o decisorio del laudo, vale decir, en aquello que se declara u ordena hacer o dejar de hacer a las partes en el arbitraje. Queda claro, entonces, que mediante el recurso de interpretación no se podrá solicitar la alteración del contenido o fundamentos de la decisión del Árbitro Único" [1]

16. En ese sentido, las solicitudes tanto de interpretación, integración, exclusión y rectificación contra el laudo arbitral son de naturaleza no impugnativa, esto es, no tiene como finalidad o función que el tribunal revise el fondo de la controversia, ni mucho menos sirva de pretexto para solicitar una apelación; por el contrario, la

[1] 1 Mario Castillo Freyre y otros. "Principios y derecho de la función arbitral" En: Lex, volumen 13, número 15, 2015, p. 232. Recuperado de: http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/722/836 Consulta: 14 de abril de 2021.

finalidad de los recursos no impugnativos es enmendar cuestiones formales del Laudo bajo estrictas consideraciones de modo y tiempo.

17. La solicitud de interpretación del laudo presentado por el CONTRATISTA en este caso se encuentra dirigida a manifestar su desacuerdo y disconformidad con la decisión adoptada en el laudo arbitral; no estando destinada a advertir la existencia de algún extremo impreciso, dudoso u oscuro que impida su correcta ejecución.

18. Al solicitar expresamente al Árbitro Único, que el laudo no está debidamente motivado, se desnaturaliza el verdadero sentido de lo que implica el recurso de interpretación, puesto que mediante el recurso de interpretación no se puede solicitar la modificación del contenido o fundamentos del laudo.

19. Siendo así, la solicitud de interpretación presentada por el CONTRATISTA resulta improcedente.

20. Sin perjuicio de lo antes señalado, y para fines de ilustración, el Árbitro Único deja constancia que el laudo emitido en este proceso contiene la argumentación suficiente de las razones por las cuales son improcedentes las pretensiones de la demanda arbitral, pudiendo hacer valer sus derechos ante la ENTIDAD en la oportunidad que corresponda de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; puesto que la declaración de improcedencia de las pretensiones no significa su infundabilidad.

<u>CULMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES</u>.

21. Finalmente, se hace presente que el artículo 60° del Decreto legislativo N° 1071, establece que las actuaciones arbitrales terminarán y el Árbitro Único cesará en sus funciones con el laudo por el que se resuelva definitivamente la controversia y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67°.

22. En tal sentido, corresponde dejar constancia que las actuaciones arbitrales concluyen con la presente resolución, y asimismo cesan las funciones de Árbitro Único.

Por las consideraciones expuestas, el Árbitro Único Unipersonal **RESUELVE:**

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de interpretación de laudo, presentada por el CONSORCIO ARES.

SEGUNDO: DEJAR CONSTANCIA que la presente resolución forma parte integrante del laudo arbitral.

TERCERO: DEJAR CONSTANCIA que las actuaciones arbitrales concluyen con la presente resolución, y cesan las funciones de Árbitro Único.

JUAN MANUEL FIESTAS CHUNGA
ÁRBITRO ÚNICO

KATHERINE SHEYLA FLORES MARTÍNEZ
SECRETARIA ARBITRAL

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD